ن نحو وكثر كالف فى شغل مال ك وله انتفاع مأذون ومثله ضرر الآن نهاه فلزراعة بر زرعه وشعير لا عكسه ولبناء أو غرس يزرع لا عكسه ولبناء لا بغرس وعكسه وان أطلق الزراعة صح وزرع ما شاء لا اعارة متعدد جهة بل يعين أو يعمم *(فصل)* لكل رجوع بشرط فى بعض كدفن فانما يرجع قبل المواراة أو بعد اندراس وان أعار لبناء أو غراس ولو الى مدة ثم رجع فان شرط قلعه لزمه والا فان اختاره قلع مجانا ولزمه تسوية الارض والا خير معير بين تملكه بقيمته وقلعه بأرش وتبقيته بأجرة فان لم يختر تركا حتى يختار أحدهما ولمعير دخولها وانتفاع بها ولمستعير دخولها لاصلاح ولكل بيع ملكه واذا رجع قبل ادراك زرع لم يعتد قلعه لزمه تبقيته اليه بأجرة ولو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصير قلع مجانا كما لو حمل نحو سيل بذرا الى أرضه فنبت ولو قال من بيده عين أعرتنى فقال مالكها أجرتك أو غصبتنى ومضت مدة لها أجرة صدق فان تلفت فى الثانية أخذ قيمة وقت تلف بلا يمين فان كانت دون أقصى قيمه حلف للزائد

(كتاب الغصب)

هو استيلاء على حق غير بلا حق كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه وازعاجه عن داره ودخوله لها بقصد استيلاء فان كان المالك فيها ولم يزعجه فغاصب لنصفها ان عد مستوليا ولو منع المالك بيتا منها فغاصب له فقط وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف كما لو أتلفه بيد مالكه أو فتح زقا مطروحا فخرج ما فيه بالفتح أو منصوبا فسقط به وخرج ما فيه أو بابا عن غير مميز كطير فذهب حالا وضمن آخذ مغصوب والقرار عليه ان تلف عنده الا ان جهل ويده أمينة بلا اتهاب كوديعة فعكسه ومتى أتلف فالقرار عليه وان حمله الغاصب عليه لا لغرضه كأن قدم له طعاما فأكله فلو قدمه لمالكه فأكله برئ *(فصل)* يضمن مغصوب متقوم تلف بأقصى قيمه من غصب الى تلف وأبعاضه بما نقص منه الا ان تلفت من رقيق ولها مقدر من حر فبأكثر الامرين ومثلى وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز سلمه كماء وتراب ونحاس ومسك وقطن ودقيق بمثله فى أى مكان حل به المثلى فان فقد فبأقصى قيم المكان من

لا تثبت فى منقول بل فى أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا وكذا ثمر لم يؤبر فى الاصح ولا شفعة فى حجرة بنيت على سقف غير مشترك وكذا مشترك فى الاصح وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه فى الاصح ولا شفعة الا لشريك ولو باع دارا وله شريك فى ممرها فلا شفعة له فيها والصحيح ثبوتها فى الممر ان كان للمشترى طريق آخر الى الدار أو أمكن فتح باب الى شارع والا فلا وانما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم ولو شرط فى البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار وان شرط للمشترى وحده فالاظهر انه يؤخذ ان قلنا الملك للمشترى والا فلا ولو وجد المشترى بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالاظهر اجابة الشفيع ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لاحدهما على الآخر ولو كان للمشترى شرك فى الارض فالاصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته ولا يشترط فى التملك بالشفعة حكم حاكم ولا احضار الثمن ولا حضور المشترى ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة ويشترط مع ذلك اما تسليم العوض الى المشترى فاذا تسلمه أو ألزمه القاضى التسلم ملك الشفيع الشقص واما رضا المشترى بكون العوض فى ذمته واما قضاء القاضى له بالشفعة اذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به فى الاصح ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب *(فصل)* ان اشترى بمثلى أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار أو بمؤجل فالاظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ فى الحال أو يصبر الى المحل ويأخذ ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة ويؤخذ الممهور بمهر مثلها وكذا عوض الخلع ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الاخذ فان عين الشفيع قدرا وقال المشترى لم يكن معلوم القدر حلف على نفى العلم وان ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه فى الاصح واذا ظهر الثمن مستحقا فان كان معينا بطل البيع والشفعة والا أبدل وبقيا وان دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته ان جهل وكذا ان علم فى الاصح وتصرف المشترى فى الشقص كبيع ووقف واجارة صحيح وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثانى أو ينقضه ويأخذ بالاول ولو اختلف المشترى والشفيع فى قدر الثمن صدق المشترى وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا فان اعترف الشريك بالبيع فالاصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن الى البائع ان لم يعترف بقبضه وان اعترف فهل يترك فى يد الشفيع أم يأخذه القاضى ويحفظه فيه خلاف سبق فى الاقرار نظيره ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص وفى قول على الرؤس ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة فى النصف الاول للشريك القديم والاصح أنه ان عفا عن النصف الاول شاركه المشترى الاول فى النصف الثانى والا فلا والاصح انه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الاقتصار على حصته وأن الواحد اذا أسقط بعض حقه سقط كله ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع فى الحال فاذا حضر الغائب شاركه والاصح أن له تأخير الاخذ الى قدوم الغائب ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين فى الاصح والاظهر أن الشفعة على الفور فاذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة فان كان مريضا أو غائبا عن بلد المشترى أو خائفا من عدو فليوكل ان قدر والا فليشهد على الطلب فان ترك

المقدور